

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 489/2535

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สมพงษ์ จันทพันธ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ทุกประเด็นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งทุนทรัพย์พิพาทกัน ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248ที่แก้ไขใหม่แล้ว จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นการคัดค้านการวินิจฉัยซึ่งนำนักคำพยานของศาลชั้นต้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 147,821.14 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 171)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 173)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในวันที่ 14 มกราคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ยื่นฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535ซึ่งเป็นการล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง คำร้องของ โจทก์จึงมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในวันที่ 14 มกราคม 2535 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ยื่นฎีกาโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535ซึ่งเป็นการล่วงพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง คำร้องของ โจทก์จึงมิชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ